



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 69 /KEP/435.013/2024**

TENTANG

**KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 28 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, diamanatkan bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota dapat membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, perlu memastikan ketersediaan dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi, pupuk regular dan pestisida secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antar instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238 tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor : 28.2/Kpts/SR.340/B/05/2022 tentang Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida;
18. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/69/KPTS/013/2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 62).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Kedua : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan wewenang untuk :
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Sumenep;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten;
 - c. menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam pengadaan, penyaluran dan pemanfaatannya serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;

- d. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten/kota di provinsi;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Ketiga : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Keempat : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, mempunyai tugas dan wewenang, untuk :

I. Kelompok Kerja I

- a. melakukan identifikasi penggunaan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kelompok Tani (Petani);
- b. meminta keterangan dan penjelasan dari pemilik Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
- c. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

II. Kelompok Kerja II

- a. melakukan pemantauan baik secara langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Sumenep;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan;
- c. melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT.Pupuk Indonesia (Persero, Produsen, Distributor dan Pengecer);
- d. memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan;
- e. berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;

- f. memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 19 Februari 2024

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/69/KEP/435.013/2024
Tanggal : 19 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEDUDUKAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS
I.	Pembina	a. Bupati Sumenep b. Wakil Bupati Sumenep
II.	Ketua Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah
III.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
IV.	Kelompok Kerja I 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah c. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resor Sumenep d. 1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri Sumenep e. 1 (satu) orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian f. 1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan g. 1 (satu) orang unsur Dinas Lingkungan Hidup h. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu i. 1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana j. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah k. 3 (tiga) orang unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
V.	Kelompok Kerja I 1. Ketua 2. Sekretaris	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

	3. Anggota	a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah c. 1 (satu) orang unsur Kepolisian Resor Sumenep d. 1 (satu) orang unsur Kejaksaan Negeri Sumenep e. 1 (satu) orang unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian f. 1 (satu) orang unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan g. 1 (satu) orang unsur Dinas Lingkungan Hidup h. 1 (satu) orang unsur Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu i. 1 (satu) orang unsur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana j. 1 (satu) orang unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah k. 3 (tiga) Orang unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah
--	------------	---

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO